

नरिवाचन_क्षेत्र_नरिधारण_ऐन_२०७३

English title: Election Constituency Delimitation Act, 2017

नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७३ । १२ । ११ । प्रस्तावना: प्रतनिधिसभाका सदस्य तथा प्रदेश सभाका सदस्यको नरिवाचन गर्ने प्रयोजनको लागि नरिवाचन क्षेत्र नरिधारणका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजमिको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २८६ को उपधारा (१) बमोजमि गठन भएको नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) "प्रतनिधिसभा" भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजमि गठन हुने प्रतनिधिसभा सम्झनु पर्छ । (ग) "प्रदेश सभा" भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजमि गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ । (घ) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । ३. प्रतनिधिसभा सदस्य नरिवाचनको लागि क्षेत्र नरिधारण: (१) आयोगले प्रतनिधिसभा सदस्यको नरिवाचनको लागि क्षेत्र नरिधारण गर्दा संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजमि जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा वशिष्टताका आधारमा एक सय पैसट्टी नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण गर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक नरिवाचन क्षेत्र हुने गरी नरिवाचनक्षेत्र नरिधारण गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि जनसंख्याको आधारमा कुनै जिल्लामा एकभन्दा बढी नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण गर्नु पर्ने भएमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा (६) मा उल्लिखित पक्षलाई समेत ध्यान दिई सम्भव भएसम्म त्यस्तो जिल्ला भित्रका सबै नरिवाचन क्षेत्रको जनसंख्याको अनुपात समान हुने गरी नरिधारण गर्नु पर्नेछ । तर एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण गरिने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण गर्दा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कुनै वडा एकभन्दा बढी नरिवाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी नरिधारण गरिने छैन । ४. प्रदेश सभा सदस्य नरिवाचनको लागि क्षेत्र नरिधारण: (१) आयोगले दफा ३ बमोजमि प्रतनिधिसभा सदस्यको नरिवाचनको लागि सम्बन्धित प्रदेशमा नरिधारण भएको नरिवाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्या कायम हुने गरी संविधानको धारा १७६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजमि प्रदेश सभाको सदस्यको नरिवाचनको लागि नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण गर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई नरिवाचन क्षेत्र हुने गरी नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि जनसंख्याको आधारमा कुनै जिल्लामा एकभन्दा बढी नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण गर्नु पर्ने भएमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा (६) मा उल्लिखित विषयलाई ध्यान दिई सम्भव भएसम्म त्यस्तो जिल्लाभित्रका सबै नरिवाचन क्षेत्रको जनसंख्याको अनुपात समान हुने गरी नरिधारण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजमि गर्ने गरी नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण गरिने छैन:- । (क) एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी, । (ख) प्रतनिधिसभाको एउटा नरिवाचन क्षेत्रलाई अर्को नरिवाचन क्षेत्रसँग समावेश गरी, वा ।

(ग) नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कुनै वडा एक भन्दा बढी नरिवाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी । ५. जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्ने: (१) यस ऐन बमोजमि नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी नरिधारण गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचन क्षेत्र नरिधारणको लागि जनसंख्याको आधार लाँदा तत्काल अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट नश्चिति भएको प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्यालाई आधार मान्नु पर्नेछ । ६. परामर्श लनि: (१) आयोगले यस ऐन बमोजमि नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण गर्दा स्थानीय बासिन्दा, सम्बन्धित विषयका वजिज र राजनीतिक दलसँग परामर्श लनि सक्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाई परामर्श लनि सक्नेछ । (३) आयोगले यस दफा बमोजमि कसैसँग परामर्श लिएको वा नलिएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । ७. आर्थिक व्यवस्था: आयोगको कामको लागि आवश्यक पर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । ८. समन्वय गर्नु पर्ने: आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । ९. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले आफ्नो कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार आयोगको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण गर्ने सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिने छैन । १०. सहयोग पुर्याउनु पर्ने: आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सलिसलामा सहयोग माग गरेमा सम्बन्धित सबैले आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ११. प्रतविदन पेश गर्ने: (१) आयोगले नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण सम्बन्धमा आफ्नो कार्य सम्पन्न गरे पछि त्यसको प्रतविदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले पेश गरेको प्रतविदन नेपाल सरकारले पन्ध्र दिनभित्र नरिवाचन आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । १२. नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने: यस ऐन बमोजमि नरिवाचन क्षेत्र नरिधारण भएको सूचना नरिवाचन आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । १३. सम्पर्क मन्त्रालय: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय मार्फत गर्नेछ । १४. आयोगको कागजात:

आयोगको कार्यवधिसमाप्त भएपछिआयोगको अभिलेख तथा अन्य कागजात आयोगको सदस्य-सचिवले नरिवाचन आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ ।